

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชำระค่าปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีนำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท ๒ สวนสยาม เลขที่ ๕๒-๔๑-๐๒๓๗-๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๘,๕๒๕ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในการทำงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำงานและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นงานขั้นตอนสุดท้ายแล้วเสร็จในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๕ รายการ โดยส่งมอบงานใหม่เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญามาตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่วนระยะเวลาแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้นำมารวมเพื่อคิดค่าปรับ คงมีแต่ค่าปรับตามสัญญาจ้างเดิมจำนวน ๑๔๗ วัน คิดเป็นค่าปรับ ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท และเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๒๑,๑๒๙,๒๓๖.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยหักเอาค่าปรับไว้จำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท โดยที่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญา ๗ วัน และผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติแผนการทำงาน ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ ขออนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ และติดตั้งอุปกรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่า ห้องระบบสำรองไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานในกิจกรรมที่ ๔ หากทำตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกแบบไว้ในขณะทำสัญญาอาจจะมีผลทำให้โครงสร้างอาคารเดิมไม่ปลอดภัย ผู้ฟ้องคดีจึงแนะนำให้แก้ไขซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้ความเห็นชอบด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบห้องระบบสำรองไฟฟ้า และการแก้ไขงานดังกล่าวยังมีผลต่อเนื่องทำให้ต้องแก้ไขแบบงานและเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมอื่น ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่พิจารณาแผนการทำงาน วัสดุและอุปกรณ์ และแบบทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเร่งรัดผลการพิจารณาดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติแผนการทำงานตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ อนุมัติวัสดุและอุปกรณ์เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ และอนุมัติแบบเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งวันที่อนุมัติแบบได้ล่วงเลย



/จากวันที่...

จากวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๒๑๘ วัน และเป็นการอนุมัติภายหลังกำหนดเวลา
ส่งมอบงานตามสัญญาอีกด้วย จากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่แห่งใหม่แล้วเสร็จ
ผู้ฟ้องคดีติดต่อไปยังผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์
สารสนเทศที่ตั้งเดิมเพื่อประชุมปรึกษาในการถอดถอน และขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากอาคารศูนย์สารสนเทศที่ตั้งเดิมไปติดตั้งที่สถานที่แห่งใหม่ แต่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากบุคคลดังกล่าวและผู้ถูกฟ้องคดียังเพิกเฉยทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างบุคคลอื่นเข้า
มาดำเนินการแทน เป็นเหตุให้ล่าช้าไปอีก ๓๐ วัน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกด้วย สำหรับงานงวดที่ ๒ นั้น
ผู้ฟ้องคดีขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานเมื่อวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการตรวจรับงานที่ล่าช้ากว่าวันที่ขอส่งมอบงานจำนวน ๘๗ วัน รวมเป็น
ความล่าช้าที่เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๓๔๒ วัน อีกทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี
เพื่อใช้งานระบบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งกำหนดการฝึกอบรมใช้งาน
ระบบต่าง ๆ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงาน
แล้วเสร็จในวันดังกล่าว ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเพียง ๗๗ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน
๑,๙๐๗,๓๒๘.๕๐ บาท ดังนั้น หากนำจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ามาหักกลบลบกับ
จำนวนวันล่าช้าเพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระค่าปรับ การใช้สิทธิรับ
ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการไม่สุจริต นอกจากนี้ ในการทำงานตามสัญญายังปรากฏพฤติการณ์
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ทำให้เห็นว่าไม่มีเจตนายึดถือการปรับเป็นสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ประสงค์คิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ งานงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งล่วงเลยกำหนด ๕๖ วัน นับแต่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงาน และกำหนด
ตรวจรับงานในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตรวจรับงานดังกล่าวและไม่ได้คิด
ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ และเมื่อครบ
กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนด
ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ และข้อ ๑๓๘ ประกอบกับ
เมื่อค่าปรับมีจำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ประสงค์เรียก
ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยต้องหยุดทำการเพราะ
ความล่าช้า กรณีจึงไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ จากการส่งมอบล่าช้า จึงไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี
ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าปรับไว้



/จนกว่าจะ...

จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นดอกเบี้ย ๔๗๒,๖๐๕.๔๕ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นเงิน ๔,๑๑๓,๘๖๘.๙๕ บาท สำนักงานทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๔,๑๑๓,๘๖๘.๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ศาลพิจารณานำค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า หลังจากทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ขออนุญาตเข้าดำเนินการ ซึ่งเป็นการขออนุญาตที่ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา คือ นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๗ วัน ต่อมา ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ แจ้งเริ่มทำงานในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรณียอมถือว่าผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานล่าช้าเองเป็นเวลา ๒๗ วัน ส่วนหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อันเป็นกิจการเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามสัญญาเท่านั้น ซึ่งตามข้อสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาก็ไม่ปรากฏข้อความที่แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใช้พื้นที่ก่อนเข้าทำงานตามสัญญาแต่อย่างใด ดังนั้น ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งแผนดำเนินการ รายละเอียดของงาน และระยะเวลาดำเนินงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ แต่แผนดำเนินการดังกล่าวยังไม่เรียบร้อย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ขอส่งแผนดำเนินการฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ เพิ่มเติมอีก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วเห็นว่า แผนดำเนินการฉบับแก้ไขดังกล่าวมีกำหนดงานแล้วเสร็จที่ต้องส่งงานงวดที่ ๑ เกินเวลาตามสัญญา ประกอบกับข้อ ๕ ของสัญญา และข้อ ๖.๑๐ ของข้อกำหนด และคุณลักษณะ และอุปกรณ์ในการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสนอแผนดำเนินการตามสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกำหนดแล้วเสร็จของงานแต่ละงวด ซึ่งข้อสัญญาและข้อกำหนดดังกล่าวไม่ปรากฏข้อความใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุมัติแผนการดำเนินการก่อนเข้าดำเนินงาน เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีแจ้งเริ่มทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ แล้ว โดยไม่ได้รอการอนุมัติแผนการดำเนินการจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแผนงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเป็นเพียงกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี



/เห็นชอบ...

เห็นชอบแผนงานเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือเห็นชอบแผนดังกล่าวใช้ประกอบในการส่งมอบงานเพื่อขอรับเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ต่อไปเท่านั้น ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ แล้ว ผู้ฟ้องคดียื่นขอแก้ไขวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกจำนวนหลายครั้ง กล่าวคือ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเครื่องระบายความร้อนระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้นตามหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ขอเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ตามหนังสือลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากกำหนดเวลาส่งมอบงานตามสัญญานั้น ก็เนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีเองที่ขอแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์เรื่อยมา อีกทั้งเมื่อพิจารณาตามข้อสัญญาและเอกสารแนบท้ายก็ไม่ปรากฏข้อความใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อนการติดตั้งหรือก่อนเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดังนั้น ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียว ส่วนในขั้นตอนการขออนุมัติแบบ โดยที่ตามข้อกำหนดและคุณลักษณะและอุปกรณ์ในการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสนอแบบให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินการ โดยเฉพาะงานกิจกรรมหมวดที่ ๑ งานปรับปรุงพื้นที่กันห้อง และพื้นที่ยกสำเร็จรูป หมวดที่ ๓ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมวดที่ ๔ ระบบสำรองไฟฟ้า และหมวดที่ ๕ ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้เสนอแบบปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีการปรับแก้ไขแบบเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอีกหลายครั้ง เช่น ขออนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติแบบระบบไฟฟ้ากำลัง ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติแบบระบบปรับอากาศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขอส่งสำเนาอนุมัติแบบ SHOP DRAWING ตามหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติแบบโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและห้องไฟฟ้า ตามหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบห้องระบบสำรองไฟฟ้า ตามหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานกระจายน้ำหน้าระบบสำรองไฟฟ้าตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบห้องระบบก่อสร้างเลขที่ CV-๐๕ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่ปรากฏว่าแบบดังกล่าวไม่ถูกต้องตาม



/ข้อกำหนด...

ข้อกำหนดคุณลักษณะและอุปกรณ์ในการจ้าง เนื่องจากไม่มีวิศวกรรับรองตามที่กำหนดไว้ จึงไม่สามารถอนุมัติได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ตรวจสอบและจัดส่งแบบที่ใช้ในการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศที่มีวิศวกร ลงนามรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติแบบดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ จัดส่งแบบที่มีวิศวกรลงนามรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแบบแปลนดังกล่าวทั้งหมด ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นระยะเวลาล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบงานตามสัญญาในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ดังนั้น ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียว ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ทำให้ต้องปรับแก้ไขแบบในหมวดงานต่าง ๆ หลายครั้ง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เนื่องจากโครงสร้างพื้นที่เดิมของแบบห้องระบบสำรองไฟฟ้ารับน้ำหนัก ได้เพียง ๖๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตรเท่านั้น ประกอบกับพื้นที่ภายในห้องไม่เพียงพอต่อการติดตั้ง ฐานกระจายน้ำหนักสำหรับ Battery ที่มีน้ำหนัก ๘,๖๒๘ กิโลกรัม ผู้ฟ้องคดีจึงได้แนะนำให้แก้ไข เปลี่ยนรูปแบบห้องระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโครงสร้างอาคารเดิมและ เพื่อให้มีพื้นที่ในการติดตั้งฐานกระจายน้ำหนักสำหรับ Battery และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แบบห้องระบบสำรองไฟฟ้าต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้ความเห็นชอบด้วย ทำให้ต้องใช้เวลา ทำงานเพิ่มขึ้น นั้น ไม่ถูกต้อง เนื่องจากตามเอกสารประกวดราคาจ้างในข้อ ๔ การเสนอราคา ข้อ ๔.๕ กำหนดว่า “ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง...” ประกอบข้อ ๑๒ ของสัญญา กำหนดว่า “ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถี่ถ้วน...” และข้อกำหนดและคุณลักษณะและอุปกรณ์ในการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้าย และติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๑.๗ กำหนดให้ “ผู้ฟ้องคดีจะต้องออกแบบและติดตั้งฐานกระจายน้ำหนักที่ห้อง ระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับน้ำหนักของระบบสำรองไฟฟ้าพร้อม Battery และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เพอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักรวมของอุปกรณ์ภายในห้อง...” กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียด โดยถี่ถ้วนก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดี ตรวจพบภายหลังว่าโครงสร้างพื้นที่เดิมมีการรับน้ำหนักได้เพียง ๖๐๐ กิโลกรัม ต่อตารางเมตร เท่านั้น ประกอบกับพื้นที่ภายในห้องไม่เพียงพอต่อการติดตั้งฐานกระจายน้ำหนักสำหรับ Battery ที่มีน้ำหนัก ๘,๖๒๘ กิโลกรัม จึงเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่ทำการตรวจสอบ



/ก่อนที่จะ...

ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยกข้ออ้างดังกล่าวเพื่อขอขยายระยะเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยที่ข้อ ๑ ของสัญญา ประกอบข้อ ๖.๑๑ ของข้อกำหนด และคุณลักษณะและอุปกรณ์ในการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และกิจกรรมหมวดที่ ๑๔ กำหนดว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องประสานงาน ให้ความร่วมมือในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีในการดำเนินการก่อนและหลังในการถอดถอน การขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซึ่งตามข้อสัญญาดังกล่าวไม่ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องช่วยผู้ฟ้องคดีในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาถอดถอนและขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากสถานที่เดิมไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่จนใช้งานได้ใช้เวลาเพียง ๗ วัน ไม่ใช่ ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่งานดังกล่าวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา เพราะการส่งมอบงานงวดที่ ๒ จะต้องรวมถึงการฝึกอบรมทุกระบบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจตรวจรับงานในวันดังกล่าวได้ และขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานอีกครั้งภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยนายวิฑิต ฤชณา เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีลงนามรับทราบหน้าที่ของการจัดฝึกอบรมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ด้วยแล้ว ตามหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยกความล่าช้าในการตรวจรับงานจำนวน ๘๗ วัน ขึ้นอ้างได้ คดีนี้ครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แจ้งว่าเป็นการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา ประกอบกับค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีการบอกสงวนสิทธิเรียกค่าปรับโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และแม้ว่าค่าปรับจะมีจำนวนเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกสัญญานั้นก็เนื่องจากหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งการปรับไปยังผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดียังประสงค์ที่จะดำเนินงานตามสัญญาต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณางดหรือลดเว้นค่าปรับตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดี



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถแสดงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา
งดหรือลดเว้นค่าปรับตามขั้นตอนของราชการได้ ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อสัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงาน
นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๓ เป็นเวลา ๑๒๐ วัน แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๒ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีถือว่าผู้ฟ้องคดี
ส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมี
สิทธิปรับเงินผู้ฟ้องคดีได้ในอัตราวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท ตามสัญญาข้อ ๑๕ ซึ่งคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๔๗ วัน คิดค่าปรับวันละ
๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้
ชำระค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๒๔,๗๗๐,๕๐๐ บาท โดยหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน
๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท คงเหลือค่าจ้างจำนวน ๒๑,๑๒๙,๒๓๖.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การคิดคำนวณค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากความล่าช้าดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี
โดยกล่าวอ้างเกี่ยวกับสาเหตุของความล่าช้าที่ไม่อาจทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา
ซึ่งแยกพิจารณาตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี ดังนี้

กรณีการเข้าใช้พื้นที่ทำงานตามสัญญา เมื่อคดีนี้สัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดี
เริ่มลงมือทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาเมื่อวันที่
๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี
ใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติตามที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติอันถือเป็น
การส่งมอบพื้นที่ทำงานให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามสัญญา จากกรณีจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้า
ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาตามสัญญาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าทำงานนับตั้งแต่วันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๗ วัน จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ฟ้องคดี
ที่เข้าทำงานล่าช้าเอง ผู้ฟ้องคดีจะนำมาอ้างเป็นเหตุเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีงดหรือลดค่าปรับไม่ได้

กรณีการไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า เมื่อพิจารณา
จากข้อกำหนดและคุณลักษณะในการจ้างตามสัญญาฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากำหนด
ขอบเขตงานในข้อ ๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์



/พื้นฐาน...

พื้นฐาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในหมวดงานที่ ๑ ถึงหมวดงานที่ ๑๓ และต้องดำเนินการถอดถอน ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากที่ตั้งเก่าติดตั้งยังที่ใหม่ โดยผู้ฟ้องคดีต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับผู้รับจ้างอื่น ๆ (ผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบ) ของผู้ถูกฟ้องคดีในการย้ายและติดตั้งระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิม ประกอบกิจกรรมหมวดที่ ๑๔ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องประสานงานและร่วมดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดี ในการดำเนินการก่อนและหลังขนย้ายกรณีจึงถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเองที่จะต้องติดต่อประสานงานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งเป็นผู้บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องช่วยผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ความล่าช้าในการทำงานจำนวน ๓๐ วัน ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สารสนเทศที่ตั้งเดิมในการถอดถอนและขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างบุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการแทน นั้นจึงไม่อาจรับฟังได้

กรณีการอนุมัติแผนการทำงาน อนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ อนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ และติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอนุมัติดังกล่าวล่าช้าล่วงเลยจากวันที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติจำนวน ๒๑๘ วัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสามฉบับถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการ ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ และขออนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ และผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติแผนดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ อนุมัติวัสดุและอุปกรณ์เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ และอนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ รวมระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัตินับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นเวลา ๒๑๘ วัน ทั้งยังเป็นการอนุมัติภายหลังการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ อีกด้วย ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการอนุมัติล่าช้าเกินสมควรและไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติของการทำการจ้าง แต่เมื่อรับฟังได้ว่า ในระหว่างการรอพิจารณาอนุมัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงแบบต่าง ๆ อีกหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีเองในฐานะของผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ย่อมมีประสบการณ์และความชำนาญในการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแบบแผนการทำงาน การจัดหาติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามสัญญา ประกอบกับก่อนการยื่นเสนอราคา เอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ เลขที่ ๔ ก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ



/ตามเงื่อนไข...

ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะตรวจสอบโดยละเอียดถึงบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการและย่อมคาดหมายได้ว่าขนาดพื้นที่ตามแบบแปลนดังกล่าวน่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์หรือมีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นเดิมหรือไม่ หากพบปัญหาข้อขัดข้องจะได้ทำการชี้แจงขอแก้ไขและเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการได้ แต่กลับปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีขออนุมัติแผนดำเนินการ ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ และขออนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแบบต่าง ๆ มาโดยตลอดอีกหลายครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นผู้สั่งให้แก้ไขแบบ อีกทั้งในระหว่างที่รอการอนุมัติ ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานตามปกติตามแบบที่ขออนุมัติโดยมิได้หยุดการทำงานแต่อย่างใด ดังนั้น ระยะเวลาที่ล่าช้าเนื่องจากการแก้ไขแบบและการรอผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติจำนวน ๒๑๘ วัน ตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในการชำระค่าปรับเนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าตามข้อ ๑๕ ของสัญญา

กรณีจึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับเงินจากผู้ฟ้องคดีได้เป็นเวลากี่วัน เห็นว่า เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้อง คือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้ระบบต่าง ๆ ในโครงการซึ่งกำหนดให้มีในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่เนื่องจากปรากฏว่าการอบรมในส่วนของ On Job ในวันเวลาดังกล่าวยังไม่ครบทุกระบบตามที่ถูกฟ้องคดีได้แจ้งไว้โดยยังขาดอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับว่าจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมในส่วนที่ขาดอยู่โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมอีกครั้งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ปรากฏตามบันทึกข้อความของฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ตารางการจัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงย่อมเป็นการจัดอบรมในส่วนของ On Job ที่ยังขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ของการจัดอบรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ระบบงานที่จัดอบรมจึงย่อมซ้ำซ้อนกัน เมื่องานงวดที่ ๒ ได้รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานอุปกรณ์แบบแปลนและแผนผังของทุกระบบตามข้อ ๖.๑๖ ของข้อกำหนดและคุณลักษณะในการจ้างตามสัญญา ฯ ด้วย กรณีจึงถือว่าการจัดอบรมเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา คือ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง คือ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๑๔๗ วัน ค่าปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท



/คิดเป็นเงิน...

คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าเป็นการฝึกอบรมซ้ำซ้อนกับที่ได้ฝึกอบรมไปแล้วนั้นจึงไม่อาจรับฟังได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ และส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องดำเนินการตรวจรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๓) เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ และผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แล้วเห็นว่าการส่งมอบยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์เนื่องจากการส่งมอบงานงวดที่ ๒ จะต้องรวมถึงการฝึกอบรมทุกระบบด้วย จึงให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการแก้ไข การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๓ วัน นับแต่วันที่ ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน เป็นการตรวจรับงานที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๓) ดังนั้น การตรวจรับงานล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดี ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่วัน ระยะเวลาสำหรับการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานครั้งแรกและยังเห็นว่าต้องแก้ไขเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ รวม ๒๘ วัน จึงเป็นระยะเวลาที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๙ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจปรับเงินผู้ฟ้องคดีได้สำหรับระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่า เหตุแห่งการผิดสัญญาพิพาทนี้เกิดจากทั้งฝ่ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานล่าช้า กว่าที่กำหนดในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างที่ตรวจรับงานล่าช้า ในการคิดค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องนำระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่วงเลยกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาไปหักออกจากช่วงระยะเวลาที่เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีด้วย ดังนั้น เมื่อนำระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจรับงานงวดที่ ๒ ล่าช้าเกินสมควรจำนวน ๒๘ วัน หักออกจากระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๔๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับเงินผู้ฟ้องคดีได้ตามสัญญา จำนวน ๑๑๙ วัน วันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒,๙๔๗,๖๘๙.๕๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิหักค่าปรับ จำนวน ๒๘ วัน คิดค่าปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖๙๓,๕๗๔ บาท แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดี หักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้



/ได้ผัดนัด...

ได้ผิติดตั้งแต่วันดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๙๓,๕๗๔ บาท ตามนัยมาตรา ๒๐๖ ประกอบมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงพิพากษาให้ได้ไม่เกินคำขอ เมื่อคำนวณดอกเบี้ยผิติดตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ รวม ๖๓๖ วัน คิดดอกเบี้ยเป็นเงิน ๙๐,๕๑๐.๐๑ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๗๘๔,๐๘๔.๐๑ บาท

เมื่อพิจารณาค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเป็นเงิน ๒,๙๔๗,๖๘๙.๕๐ บาท แต่โดยที่ค่าจ้างตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๒๔,๗๗๐,๕๐๐ บาท จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้เข้าใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์พื้นฐานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับห้องศูนย์สารสนเทศซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาพิพาทแล้ว โดยไม่เสียหายประการอื่นและความล่าช้าที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญานานเกินกว่าระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ตามสัญญาอยู่ด้วย ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ กำหนดให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อค่าปรับอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อันแสดงให้เห็นว่าทางราชการอาจประสงค์จะได้ค่าปรับอันเกิดจากเหตุล่าช้าได้เพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขด้วย เมื่อประมวลเหตุตามสถานะแห่งคดีและความเป็นธรรมแล้วเห็นสมควรลดค่าปรับเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒,๔๗๗,๐๕๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินจากค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับแล้ว เป็นเงินจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับสำหรับระยะเวลา ๒๘ วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๙๓,๕๗๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวดังที่วินิจฉัยแล้วข้างต้นจำนวน ๙๐,๕๑๐.๐๑ บาท และค่าปรับที่สูงเกินส่วนอีกจำนวน ๔๗๐,๖๓๙.๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๒๕๔,๗๒๓.๕๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ โดยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนของการคืนเงินค่าปรับที่สูงเกินส่วน เนื่องจากการคืนเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวเกิดขึ้นจากศาลใช้ดุลพินิจลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิปรับโดยชอบด้วยข้อสัญญา กรณีจึงไม่จำต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของต้นเงินจำนวนดังกล่าว



/ส่วนคำขอ...

ส่วนคำขอที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนคู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดี กรณีมีเพียง มาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล ทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีซึ่งมิใช่การให้คู่กรณีพิพาทอีกฝ่ายหนึ่งชำระ ค่าธรรมเนียมศาลแทน ศาลจึงไม่อาจพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๒๕๔,๗๒๓.๕๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๙๓,๕๗๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่น นอกจากนั้นให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) กำหนดให้ดำเนิน กิจกรรมที่ ๒ ถึงกิจกรรมที่ ๔ ส่วนที่เหลือทั้งหมดและกิจกรรมที่ ๕ ถึงกิจกรรมที่ ๑๕ ซึ่งรวมถึง การฝึกอบรมทุกระบบด้วย โดยผู้ฟ้องคดีต้องเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งกำหนดการฝึกอบรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดี ทราบดีอยู่แล้วว่ายังจัดอบรมไม่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนา ไม่สุจริตในการส่งมอบงาน และเป็นการประวิงเวลาเพื่อใช้ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องงดลดเว้นค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาตามข้อ ๕ วรรคสอง และเมื่อมีการฝึกอบรม การใช้งานระบบในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่ยังไม่ครบทุกระบบ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้ โดยยังขาดอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่าจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามา อบรมในส่วนที่ขาดอยู่ โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมอีกครั้งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีนายวิฑิต กลุขณา เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีลงนามรับทราบหน้าที่ของการจัดฝึกอบรมในวันดังกล่าว ดังนั้น การส่งมอบ งานของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงไม่สามารถถือเป็นวันส่งมอบงานอย่างสมบูรณ์ ตามข้อสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจตรวจรับมอบงานได้ กรณีจึงไม่เป็นการตรวจรับงานล่าช้า ตามหลักเกณฑ์การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๓) และระยะเวลาดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดี



/จะพิจารณา...

จะพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๙ (๑) ของระเบียบเดียวกัน การที่ศาลวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิหักค่าปรับสำหรับระยะเวลา ๒๘ วัน จึงไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับเพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สุจริตส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๔๗ วัน ปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท รวมเป็นค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท จึงเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องใช้ห้องศูนย์สารสนเทศโดยเร็ว หากการปรับปรุงล่าช้าจะทำให้การทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีเกิดปัญหาอุปสรรค การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดจึงไม่ถูกต้อง เมื่อเหตุแห่งการส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดค่าปรับดังกล่าวแม้จะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง หากมีการปรับลดค่าปรับให้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา ก็อาจเกิดกรณีเช่นนี้กับส่วนราชการอื่น ๆ ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ส่วนราชการได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากไม่คำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำค่าปรับส่งเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว หากต้องมีการจ่ายเงินค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องนำเงินงบประมาณในปีที่มีการจ่ายเงินมาเจียดจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเสียงบประมาณในส่วนนี้ไปทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกฟ้องคดี

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้อง และคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีนัดตรวจรับงานงวดที่ ๒ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กรณีนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเนื้องานที่ปรากฏในหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ ว่าส่งมอบไม่ครบถ้วนแต่อย่างใด พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีในการนัดตรวจรับงานดังกล่าว จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๓) เนื่องจากไม่ดำเนินการตรวจรับงานภายใน ๓ วันทำการ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานงวดที่ ๒ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ช่วงระยะเวลาที่ทำการตรวจรับงานล่าช้านับแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ รวม ๒๘ วัน จึงไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว การที่นางวรารภรณ์ อุดมผล เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ชำนาญงานของผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีว่าจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรม On job ในส่วนที่ขาดในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น เห็นว่า นางวรารภรณ์ อุดมผล ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจรับงาน ดังนั้น หนังสือ



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบกันเป็นการภายในของหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ไม่มีผลเป็นการตรวจรับงานระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับค่าจ้างตามสัญญา มีจำนวน ๒๔,๗๗๐,๕๐๐ บาท กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน วันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท ดังนั้น ค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้ จึงเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ ขอให้ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ สจ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปรับปรุงพื้นที่ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ การถอดถอนและขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ค่าจ้างจำนวน ๒๔,๗๗๐,๕๐๐ บาท กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด แบ่งงานออกเป็น ๑๕ กิจกรรม โดยงวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖,๑๙๒,๖๒๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานกิจกรรมที่ ๑ ถึงกิจกรรมที่ ๔ งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘,๕๗๗,๘๗๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานกิจกรรมที่ ๒ ถึงกิจกรรมที่ ๔ ส่วนที่เหลือทั้งหมด และกิจกรรมที่ ๕ ถึงกิจกรรมที่ ๑๕ ตลอดจนรายการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงหรือวันที่บอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือคำประกันของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๒๓๘,๕๒๕ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ในการทำงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ขออนุญาตเข้าดำเนินการตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้พื้นที่สำหรับก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ จากนั้นผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ขออนุญาต



/เข้าดำเนินการ...

เข้าดำเนินการตามสัญญาอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป สำหรับการขออนุมัติแผนดำเนินการ ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ และขออนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการรายละเอียดของงาน และระยะเวลาการดำเนินงาน และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ขอส่งแผนดำเนินการ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วเห็นว่า แผนดำเนินการเกินกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาที่ต้องส่งงานงวดที่ ๑ ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๕๖ วัน แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติอนุมัติแผนดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ ส่วนการขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ และขออนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ และมีหนังสือลงวันที่เดียวกันขออนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุมัติแบบต่าง ๆ อีกหลายครั้ง แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติเอกสารดังกล่าวในเวลาต่อมา โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งอนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ และได้มีหนังสือลงวันที่เดียวกันแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งแบบที่ได้มีการแก้ไขโดยให้มีวิศวกร (สามัญวิศวกรหรือภาควิศวกรรมการ) ลงนามรับรองแบบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ส่งแบบที่ใช้ในการดำเนินการปรับปรุงโดยมีวิศวกรลงนามรับรองแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ อนุมัติแบบปรับปรุงพื้นที่ในหมวดต่าง ๆ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้ระบบต่าง ๆ ในโครงการซึ่งกำหนดให้มีในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แจ้งว่าการส่งมอบงานงวดที่ ๒ จะต้องรวมถึงการฝึกอบรมทุกระบบด้วย จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังส่งมอบงานงวดที่ ๒ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องชำระค่าปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการส่งมอบงานดังกล่าว จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การส่งมอบงานของผู้ฟ้องคดีครบถ้วนตามสัญญาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเกินกำหนดเวลาส่งมอบงาน ๑๔๗ วัน ค่าปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๒๔,๗๗๐,๕๐๐ บาท โดยหักค่าปรับ ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท คงเหลือค่าจ้างจำนวน ๒๑,๑๒๙,๒๓๖.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความล่าช้าในการทำงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นความผิด



/ของ...

ของผู้ถูกฟ้องคดีหลายประการ ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชำระค่าปรับ จึงมอบหมายให้ทนายความมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คืบให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๔,๑๑๓,๘๖๘.๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๕๔,๗๒๓.๕๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๙๓,๕๗๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเลขที่ สจ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้... (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด... ข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้... (๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ...

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ สจ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปรับปรุงพื้นที่จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศ ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวน ๒๔,๗๗๐,๕๐๐ บาท... กำหนดการจ่ายเงิน ๒ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖,๑๙๒,๖๒๕ บาท... งวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๘,๕๗๗,๘๗๕ บาท... ข้อ ๕ วรรคสอง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ (๑๒๐ วัน)... ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่



/ผู้ว่าจ้าง...

ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง... ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดซึ่งผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง และข้อกำหนดและคุณลักษณะและอุปกรณ์ในการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ข้อ ๖.๑๖ กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน... หลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ต่อมา ก่อนผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานระบบต่าง ๆ ในโครงการในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและคุณลักษณะและอุปกรณ์ในการจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้าย โดยที่ผู้ฟ้องคดียังฝึกอบรมการใช้งานระบบไม่ครบทุกระบบ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทำงานงวดที่ ๒ ยังไม่แล้วเสร็จ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จัดอบรมอีกครั้งจนครบถ้วนในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้วตามสัญญาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า งานงวดที่ ๒ จะต้องรวมการฝึกอบรมทุกระบบด้วย การส่งมอบงานงวดที่ ๒ จึงไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของสัญญา ถือว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้ตรวจผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว อันเป็นความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์



/บางรายการ...

บางรายการ และรับจะจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจงานงวดที่ ๒ ล่าช้าดังกล่าว ก็ไม่เป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานงวดที่ ๒ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในสัญญาล่าช้า เพราะเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้รับการฝึกอบรมยังไม่ครบถ้วนและจะจัดฝึกอบรมอีกครั้งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลการตรวจงานงวดที่ ๒ แล้ว จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้าง เมื่อถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง คือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นระยะเวลา ๑๔๗ วัน ค่าปรับวันละ ๒๔,๗๗๐.๕๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การตรวจรับงานล่าช้าในคดีนี้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ จึงฟังขึ้น

คดีมีปัญหาพิจารณาต่อไปว่า ค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนหรือไม่ ศาลจะลดค่าปรับได้หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับ เมื่อตนไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้รับเบี้ยปรับ ถ้าการชำระหนี้ อันจะพึงทำนั้นได้แก่ดเว้นการอันใดอันหนึ่ง หากทำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใด ก็ให้รับเบี้ยปรับ เมื่อนั้น มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖ กำหนดว่า ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ข้อ ๑๓๘ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับ จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น การที่สัญญาจ้างที่พิพาทกำหนดค่าปรับ กรณีผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาถือว่าการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้ากรณีผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ค่าปรับในกรณีนี้ จึงถือว่าเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากศาลเห็นว่า



/เบี้ยปรับ...

เบี้ยปรับดังกล่าวสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีทำงานปรับปรุงพื้นที่จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ห้องศูนย์สารสนเทศโดยใช้เงินงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ ประกอบข้อ ๖ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีหากจำนวนเงินค่าปรับจะสูงเกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้าง เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเสียค่าปรับ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หากผู้ถูกฟ้องคดีถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และปรับผู้ฟ้องคดีไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องนี้แล้วเห็นว่า ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประโยชน์ของ ทางการไม่ให้เสียหายจากความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญา และไม่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญา ฝ่ายเอกชนที่จะต้องรับภาระเสียค่าปรับให้แก่รัฐมากเกินไปเกินสมควร เนื่องจากรัฐไม่มีวัตถุประสงค์ ที่จะแสวงหาประโยชน์จากการเรียกค่าปรับตามสัญญา และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจาก ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงาน ถูกต้องแล้วเสร็จตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่บอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แสดงให้เห็นว่า ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอย่างอื่นนอกเหนือจากค่าปรับตามสัญญาพิพาท ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ ถึงทางได้เสียของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เห็นควรลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๒,๔๗๗,๐๕๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับจำนวน ๓,๖๔๑,๒๖๓.๕๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๑๖๔,๒๑๓.๕๐ บาท โดยเงินค่าปรับที่ศาลให้คืนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีศาลลดเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๒๕๔,๗๒๓.๕๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๙๓,๕๗๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่

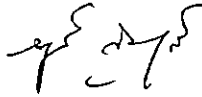


/วันที่...

วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าขออื่น
นอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๑๖๔,๒๑๓.๕๐ บาท ให้คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์บางส่วนตามส่วน
ของการชนะคดีแก่ผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายวิบูลย์ กัมมระบุตร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



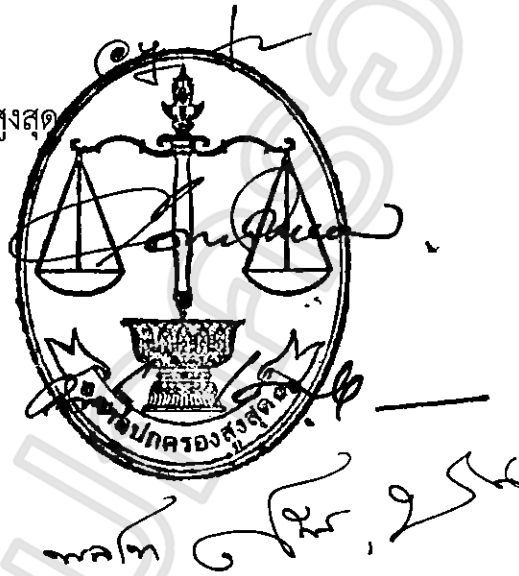
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายอนุพงศ์ สุขเกษม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายภิรัตน์ เจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลโท สุรพงศ์ เปรมบุญญิต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายคะนิง จันทร์สงเคราะห์

